

ATIVIDADE COMPLEMENTAR

Prática Processual Tributária

Profa. Ma. Marcilene Andrade

Orientações:

A atividade terá valor total de **2,0 pontos**, divididos em duas etapas:

1. Parte escrita — 1,0 ponto: o grupo deverá apresentar, por escrito, a solução jurídica para o caso sob a perspectiva da parte que representa, identificando o problema jurídico, a medida ou instrumento cabível e os respectivos fundamentos legais e, quando pertinente, jurisprudenciais. A argumentação deverá considerar também os possíveis fundamentos da parte contrária.

2. Parte oral — 1,0 ponto: na data designada, os grupos responsáveis pelo mesmo caso apresentarão e defenderão oralmente suas respectivas posições — Fazenda Pública x Contribuinte. Serão feitas perguntas aos integrantes dos grupos de forma aleatória, inclusive sobre os argumentos apresentados pela parte contrária.

A participação e a compreensão individual integram a avaliação.

Todos os componentes deverão estar preparados para responder às perguntas, não sendo suficiente que apenas um ou alguns integrantes dominem o conteúdo do trabalho.

A questão a ser analisada será sorteada em sala de aula.

Os grupos devem conter no mínimo 4 e no máximo 6 integrantes.

PRAZO PARA ENTREGA:

Parte escrita: 05 de outubro de 2026.

Parte oral: dia 19 de outubro de 2026.

NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO

PARTE ESCRITA

A análise jurídica do caso deverá conter, de forma objetiva:

1. Identificação do problema jurídico

Qual é a controvérsia tributária/processual existente?

2. Fase em que se encontra o crédito tributário

Exemplos: fiscalização; lançamento; processo administrativo; inscrição em dívida ativa; execução fiscal.

3. Instrumentos ou medidas cabíveis

Identifique as possíveis medidas processuais ou administrativas.

4. Tese do contribuinte

Apresentar:

argumentos jurídicos; fundamentos legais; eventual jurisprudência pertinente; providência que deveria ser requerida.

5. Tese da Fazenda Pública

Apresentar:

argumentos jurídicos; fundamentos legais; eventual jurisprudência pertinente; providência que deveria ser requerida.

6. Conclusão

Depois de estudar os dois lados: Qual tese o grupo considera juridicamente mais consistente e por quê?